

1022192-04.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: PAULO SERGIO MANGERONA

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... valores cumulada com reparação por danos morais. Furto de cartão. Operações não realizadas pelo cliente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cartão de débito. Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por terceiros não autorizados. Irregularidades não detectadas pelos sistemas de segurança da ré. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Cível

Rua Bittencourt, 144, Santos - SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1022192-04.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1022192-04.2022.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Maria da Conceição Lima

Requerido:

Nubank S/A (Nu Pagamento S.a - Instituição de Pagamento)

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO SERGIO MANGERONA

Vistos,

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA moveu a presente ação, com pedido de tutela de urgência, contra NUBANK S/A (NU PAGAMENTOS S/A- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO) objetivando a restituição de valores indevidamente subtraídos de sua conta bancária por terceiros desconhecidos e o recebimento de indenização por danos morais experimentados. Fundamentou o pleito no CDC. Atribuiu à causa o valor de R\$ 13.204,76. Instruiu a inicial com vários documentos.

Foi concedido o benefício da gratuidade judiciária à autora às fls. 57 e 64.

Em seguida, foi interposto embargos de declaração a fls.66, sendo negado provimento e indeferido o pedido de tutela a fls. 70.

Citado, o réu apresentou a contestação de fls. 74, quando ressaltou a ausência de sua responsabilidade no tocante aos fatos narrados na inicial, que contaram com a negligência da autora e foram praticados por terceiros, além da inexistência de danos morais passíveis de serem reparados. Também salientou ter arcado com os prejuízos suportados pela autora. Pugnou, enfim, pela improcedência da demanda.

Juntou os documentos.

Houve réplica a fls. 161.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, já que desnecessária a produção de outras provas.

A ação é parcialmente procedente.

No caso dos autos, a responsabilidade do réu vem do risco da sua atividade, razão pela qual responde objetivamente por fraudes.

Trata-se de ação em que a autora alega que foi vítima de uma invasão em seu domicílio com a consequente subtração de seu notebook e dois aparelhos celulares, além de quantia em dinheiro, conforme B.O. de fls.24.

Em seguida, constatou-se movimentações financeiras desconhecidas em sua conta junto ao banco-requerido, momento em que tentou de forma infrutífera resolver o conflito em caráter administrativo.

Convém ressaltar, ainda, que de acordo com os documentos acostados a fls. 163 e seguintes o requerido não devolveu a quantia dispendida na transação ilícita realizada, tendo apenas disponibilizado um crédito para ser utilizado pela demandante.

Na hipótese, é evidente a relação de consumo existente entre as partes, onde a autora é consumidora e o requerido o fornecedor, de sorte que as questões aqui discutidas atraem as normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu artigo 6.º, inciso VIII, prescreve a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, "inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

Cabe à instituição financeira adotar meios de segurança para obstar que a correntista ou titular de uma conta se desfaça de valores altos no mesmo dia, ainda mais quando fogem ao comportamento habitual do consumidor.

E no caso há de se concluir que as operações feitas envolvendo as contas da autora, limitadas a pequenos gastos, fogem completamente do seu perfil. Quanto a este detalhe, inclusive, nenhuma prova apresentou o banco em sentido contrário.

Certamente os fraudadores não lograriam êxito em sua empreitada se o requerido tivesse tomado as providências necessárias ao acompanhar ou monitorar com eficiência uma movimentação atípica envolvendo valores expressivos.

Além disso, os documentos de fls. 24/34 comprovam que a transação indevida aconteceu no mesmo dia e horas após a ocorrência do fato criminoso na residência da autora.

Aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, ou seja, em razão da atividade por eles exercidas deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos ocorridos ao consumidor decorrentes da prestação do serviço.

Dessa forma, ainda que decorrente de fraude, deve o banco ressarcir os prejuízos sofridos pela requerente, posto que se trata de um fortuito interno, sendo um risco inerente à própria atividade.

Nesse sentido, vale mencionar os seguintes julgados:

"Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e restituição de valores cumulada com reparação por danos morais. Furto de cartão. Operações não realizadas pelo cliente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cartão de débito. Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por terceiros não autorizados. Irregularidades não detectadas pelos sistemas de segurança da ré. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco. Responsabilidade de natureza objetiva. Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Débito declarado inexigível. Reconhecimento de que a ré deve restituir os valores indevidamente lançados ou retirados da conta-corrente do autor. Invasão da privacidade. Danos morais que atuam in re ipsa. Valor arbitrado que se mostra razoável e proporcional. Sentença mantida. Recurso não provido." (TJSP - Apelação Cível nº 1127105-07.2018.8.26.0100. Rel. Des. Hélio Nogueira. Julgado em: 12/06/2020).

"Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fraude bancária. "Golpe do motoboy". Utilização do cartão por golpistas. Falha na segurança dos serviços prestados pelos réus quanto à proteção dos dados do autor. Transações que fogem ao perfil da correntista. Necessidade de declaração de inexigibilidade do débito discutido. Sentença reformada. Recurso provido" (TJSP - Apelação Cível n.º 1009889-23.2019.8.26.0348. Rel. Des. Eduardo Siqueira. Julgada em: 30/06/2020). "Declaratória. Cartão de crédito. Despesas impugnadas. Uso indevido mediante fraude. Transações que fogem ao perfil do correntista. Responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, considerada falha na prestação do serviço. Inversão do ônus da prova. Imposição de multa por descumprimento. Admissibilidade. Apelação improvida" (TJSP - Apelação Cível n.º 1012255-76.2019.8.26.0011. Re. Des. Matheus Fontes. Julgada em: 30/06/2020)."

Por fim, merece destaque a Súmula 479 do STJ, de acordo com a qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O CDC se aplica ao caso vertente e qualquer dúvida porventura existente favorece a autora, nos termos do disposto em seu art. 47.

Desse modo, de rigor a restituição dos valores subtraídos de forma indevida da conta bancária da autora.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a situação experimentada pela autora é de extremo dissabor, constrangimento e aflição, sobretudo em razão dos valores envolvendo a fraude indicada na inicial e a clara violação da sua conta bancária, tudo passível de ser reparado.

Demonstrado o vício, o dano e o nexo causal, decorre a responsabilidade do prestador do serviço, independentemente de culpa.

A indenização por danos morais possui dupla finalidade.

De um lado, busca confortar a vítima de um ato ilícito, consistente em lesão de cunho íntimo, a qual não se consegue avaliar por critérios objetivos, porém é possível estimá-la atribuindo ao ofendido uma compensação pecuniária, reparando assim o mal causado de maneira equitativa.

De outro, nos termos da teoria do desestímulo, é necessária a imposição de multa ao infrator, em caráter preventivo, e não repressivo, com o intuito de que fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam ou sejam eficazmente desestimulados.

Desse modo e para que a indenização por dano moral represente uma compensação e não uma fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se o valor a ser indenizado a este título em R\$ 5.000,00.

Lembre-se, outrossim, que, segundo a Súmula 326 do C. STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Atendem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do CPC/15.

Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de: 1- condenar o réu a restituir à autora a quantia de R\$ 3.204,76, além das parcelas que se vencerem no curso da demanda, acrescida de correção monetária desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; 2- condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R\$ 5.000,00, acrescida da correção monetária desde esta data e de juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Por fim, melhor revendo os autos, defiro neste ato, para evitar maiores prejuízos à autora, o pedido de tutela antecipada formulado na inicial para o fim de determinar a suspensão da exigência da dívida acima referida até a decisão final desta causa, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R\$ 1.000,00. Notifique-se o réu, urgente.

Arcará o réu, por fim, com o pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor total da condenação.

P.I.C.

Santos, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA